REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di COMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Barbara Cao	Presidente
dott.ssa Nicoletta Sommazzi	Giudice relatore
dott.ssa Chiara Lastrucci	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2000/2021** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con l'avv.to GANDOLA LAURA

PARTE RICORRENTE

contro

Controparte_1, (C.F. *C.F._2*), con l'avv.to LIRONI MORENA e l'avv.to Eugenio Zappalà

PARTE RESISTENTE

E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO (visto agli atti);

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti all'udienza del 10.5.2022 hanno congiuntamente richiesto lo scioglimento del matrimonio, con rimessione quindi della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alle condizioni accessorie del divorzio.

MOTIVAZIONE

Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 12.5.2022 premesso che:

- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Lezzeno (CO) in data 1.3.2017;

- che dall'unione è nato un figlio, prima del matrimonio, in data 28.12.2014;

- che i coniugi vivono separati a far data dell'accordo di separazione consensuale in esito a procedimento di negoziazione assistita e successiva autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como del 12.5.2020;

- che con ricorso depositato in data 14.5.2021 il marito ha chiesto che il tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio;

- che la moglie non si è opposta al divorzio;

- che in esito all'udienza presidenziale sono stati adottati i provvedimenti provvisori;

- che all'udienza del 10.5.2021 le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale di *status*, con concessione dei termini ex art. 183 cpc.

Considerato:

- che sussistono le condizioni di legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, a seguito di ricorso per separazione giudiziale, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
- che, quanto alle ulteriori questioni controverse, la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- che la regolamentazione delle spese processuale deve essere demandata alla statuizione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Lezzeno (CO) in data 1.3.2017 atto di matrimonio n. 1, parte I, anno 2017;

2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lezzeno (CO), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze;

3) provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria, ai fini della prosecuzione del giudizio;

4) riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.

Così deciso in camera di consiglio in Como in data 12.5.2022.

Il Giudice relatore — Il Presidente

dott.ssa Nicoletta Sommazzi — dott.ssa Barbara Cao